އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 ޖަނަވަރީ 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޘްބާތު ސާބިތުކޮށްދޭން ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމާއި، މައްސަލާ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމާއި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ބެލުން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރިޗު 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓު ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމު އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޮގަސްޓު 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އޮގަސްޓު 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްވެރިންނާއި އެ ކެޕްޓަނުގެ ބޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކެޕްޓަނުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޯޑާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ކުރިކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކެޕްޓަނުން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކެޕްޓަނުގެ ދާއިރާގެ އިސް ޖަލްސާގައި ބޮޑާއި މުޢާމަލާތްކޮށް، ހަޅުއްޖަހައި، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްފިނަމަ ދަތުރު ނުކުރާން ކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ އިޖުރާއާތަކާއި އިޖުރާއީ އިޖުރާއާތަކަށް ތަބާވެގެން ނޫންކަމުގައި ބުނެ ޤާނޫނުގެ ފުރުޞަތުން މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ އިޖުރާއާތަކަށް ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައި ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަކީ އެންމެ އިޖުރާއާތެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދިނުން އަންގާން ޖާގައެއް ނެތްކަން؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ޚިލާފަށްކަމުން، ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަދި އަނބުރާ ޖައިލަމްއަން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މަސްއޫލިއްޔަތު ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޤާއިމުކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުން އަނބުރާ ޖައިލަމްއަން ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމަވައިފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ ހަމަޖެހޭ އެ ބުނުމަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ޤާނޫނީ ހަމައިން ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ބުނާއިރު އަދި އެހެން ޤާނޫނީ އަސާސެއް ޤާނޫނީ އަދި ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ކުރަންޖެހޭ ނުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ޙައްޤެއް މިހާރު ނުކުތާއެއް ނޫންކަން؛

2. އަދި ޢަދުލުވެރި ވަޒީފާއަށް ނުރުހުންކުރަން ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ބެލުމަށްފަހު ވަރުގަދަ ސަބަބުތަކެއް މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައި، އެ ނިންމުން ގާނޫނާ ޚިލާފު އަދި ޢަދުލުވެރިކަމާއި ބެލުމެއް ނުވާތީ އެ ނިންމުމަކީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޚިލާފެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަނބުރާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެއްވި، އިސްތިއުނާފު ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ތިން ފަނޑިޔާރުން، ފަނޑިޔާރު ޢ ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅަ ނުކުތާއަކީ، އަނބުރާ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ ޤާނޫނީ އުސޫލު ނުތަބާވުމެއް ކަމަށް ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ބެލުމަށް އެހެން ޤާނޫނީ ބަދަލެއް ކުރަން ނުޖެހޭކަން ޤާނޫނީ އަސާސެއް ވަޒީފާ ދޫކުރެވުމާއި ޢަމަލެއް ކުރަން ނިސްބަތްވާކަން ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެން ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

2. އިސްތިއުނާފު ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ހުށަހެޅި ޤާނޫނީ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފު ޙައްޤެއް ދިނުމަށް ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަނބުރާ އިސްތާއީލް ވ. ޙަޤީޤީ ބަލާއި ބަސަން ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާ އުސޫލާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެން ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްގައި ދެވަނަ ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދޫވާ ބަދަލުގައި ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެފައިވާ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލުނީ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތެއް ކަމަށް ނުވާތީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަން ބަލާ ހިސާބުން، ތަޙުޤީޤުކޮށްގައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރަނީ އެ ކަރުދާހުގައި އޮންނަ އުސޫލުތަކެއް އިތުރު ތަފްސީލާ ނުލައި ސާފުވާނީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެ ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް ދިނުމަށް ފުޑް ސަޕްލައިސް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުވުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ގާނޫނީ ހައްގުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހައްގެކެވެ.
2. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ބަދަލު ގޮތެއް ކުރެވޭނެ ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރުވޭނަމަ މިންވަރަށް ވަޒީފާގެ ޒަމާނާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާނަމަ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލަމް ވަޙީދު ޤަޟިއްޔާ).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިންސާފު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހެކި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ (އާމިނަތު އަލީ ޒުހައިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ބަޔާނަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލުމުގެ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މައްސަލައިގެ ވަކައިގެންވާ ހާލަތު ބާވަތްތަކުގެ އަލީގައި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހިޔާލުތަފާތުތަކާއި ޝަކުވާތަކާއިބެހޭގޮތުން އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގެންދެ ސަބަބަކާ ބޭރުން އިތުބާރު އޮންނަން އެއްކަލަ ނޫނެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭނެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅޭނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކައިގެންވާ ހާލަތު ބަލައިގެން ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޢާތިފު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޒަކަރިއްޔާ).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އޮތުމާއި ނެތުން ބިނާވަނީ މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަމަލުގެ މައްޗަށާއި، އެ އަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާމެދު އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

7. ކޮމްޕެނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދެވޭ ދަރަޖައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ އަމަލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމަކީ، ކޮމްޕެނީން އަނދާޒާކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމަލެކެވެ. އެފަދަ އަމަލަކީ ކޮމްޕެނީއާއި މުވައްޒަފު ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލެން ސަބަބުވާ އަމަލެއް ކަމަށް ކުރިއަށް އަންގާފައިވާނަމަވެސް، ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ދަރަޖައިގައި އެ އަމަލު ހިމަނާފައިވާތީ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިއީ ފާހަގަކުރަން މަޖާލު ދޭ ދިރާސާއެއްގައި ބާރުލިބިގެންވާ ފަދަ ފަރާތުން، އެހެން އެކަށީގެންވާ ބަދަލުގައި އިންޒާރު ދިނުމަކަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކެވެ.

8. އެކަމަކު އެންމެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފާމެދު އޮތް އިތުބާރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާނެ ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ހަމަތަކުން ޤަބޫލުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމާއި މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލުނީ ކާމިލްކޮށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ބަދަލު ނުވަތަ މިންވަރަށް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

9. ފަސޭހަތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވަނީ ފަސޭހަތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، (1) މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތައް ފެނުމާ، (2) މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ބުނުމާ ނުވަތަ އެ ކޯޓަށްވުރެ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ބުނުމާ، (3) ވަކި ފަރާތްތަކަށް ނުޖެހޭހާއި، ވަކި ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒަށް ނުފެތިދާ ގޮތުގައި، ވަކި ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ބިރުވެރިކަމަށް ތަބާނުވެ އަސަރުފޯރުވުމުން އެއްކިބާވުން، މިއެވެ.

10. މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް" ގެ މާނައިގެ ތެރެއަށް ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ހިލާފަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްއާ ތަފާތު ބައެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުޞަތު މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ޖެހޭ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްއިން މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި އިންސާފުވެރިކޮށް ކަންތައްކުރުމާއި، ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ބަލައިގެން ޢަމަލުކުރުމާއި، ނިންމު ގޮތަށް ވާކިފުވުމުގައި ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ނުޖެހޭ އެއްޗެހި ބަލައިގަންނަން. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްގެ ކޯޓުގެ ކަމުގައި ނިސްބަތް ނަމަވެސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްއިން އަދާކުރަނީ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްގެ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަޙްކަމާގެ އިސްތިޢުނާފު ކޯޓުން ހުށަހެޅިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިސްތިޢުނާފުގެ ކުރިން މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްގެ އަޑުއަހަން ކޯޓުތަކުގެ ދަށުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ދިރާސާކުރުމުގައި ކަންކަން މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މައްސަލަތަކުގެ މާއްދާ ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަންތަކާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތަކާ (material facts) އެއްގޮތްވާނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތް ފަދަ ހުކުމެއް މައްސަލައެއް ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްއިން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނަޒަރިއްޔާ ނުވަތަ ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މާނަކުރާ މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްއިން ރިޢާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުސޫލު ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނަޒަރިއްޔާ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްގެ ނިންމުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ހިލާފުކަމަށް ބުނާ ބުނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ނަޒަރުން ބަލާލާން. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރާ ހިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބަށް، ތަޙުޤީޤާތުގައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރި އެ އަދުލުގައި ޤަރާރާ އުސޫލުތަކަށް އިތުރު ތަފްސީލާ ނުލައި ސާބިތުވާނީއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް ނުކުތާއަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ގުޅުނު ނުކުތާއެކެވެ.

17. މައުޟޫޢީ ހައްގުތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާ ހާލަތެއްގައި އިޖުރާއީ ހައްގުތަކަށް ގެއްލުމެއްވެފައިވާތީ ބާޠިލުކުރުމަކީ ކޯޓުތަކުން ބަލަން ކަމެއް ނޫނެވެ. މައުޟޫޢީ ހައްގުތަކަށް ގެއްލުމެއްވާގޮތުގައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާއިނުލައި ކަމުގައިވުމާއި، އެފަދަ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ ބުރަވަރުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާޢީލް ސިފާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 28 SC [2023]).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ހައްގުތަކަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ނޫން ކަމުގައިވިޔަސް، ދެފަރާތުގެ ދޭތެރޭގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވާނަމަ، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢު ނުކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ހާލަތުގައި އަދާލަތުވެރިކަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ގަޟިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ގަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޝާހިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާއި ޝަކުވާތަކާއެކުވެސް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ބިނާވެގެންނެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގެނެވޭ ސަބޫތަ ހަރުސަނގު އިތުބާރަކީ އޮންނާނެ އެއްކަމެއް ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ އިތުބާރެއް އޮވެގެން މެނުވީ ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅޭނީ ކޯޓުން މައްސަލައެއްގެ ވަށައިގެންވާ ޚާއްސަ ހާލަތުތައް ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްވާޒު ވަހީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްވާޒު ވަހީދު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިގެން ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވޭން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު އަރީޖް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު އަރީޖް ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި ތިން ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހިނދު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖުރާ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ބަލާއިރު، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޙައްލަކީ އެ މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ. ފަޠީމާ ޢަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް އާއި ފަޠީމާ ޢަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮޅިގަނޑު ދިމާކުރާ ނުކުތާއެއްތޯ ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު ޢަފީފްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަސްބާބު ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ބެލޭނީ މަދު ފަހަރެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބޭނާ ބޭނުމުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، އެއީ [illegible] [illegible] މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބޭނާ ބޭނުމުގެ މައްސަލައިގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޭސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޭސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޢަދުލުއިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލަތަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.
3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ސަލީމް ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ސަލީމް އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި [illegible] [illegible] އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަމާއި [illegible] [illegible] [illegible] ކަމެއް ނޫނެވެ.
2. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސަބަބެއްނެތި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ފަރާތުން [illegible] [illegible] އިޖުރާއީ [illegible] [illegible] މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.